

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

29ª VARA CRIMINAL

AV.DR.ABRAHÃO RIBEIRO Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0070922-23.2017.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **EVERTON LUIS PEREIRA**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Roseane Cristina de Aguiar Almeida**

Vistos.

EVERTON LUIS PEREIRA foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso nas sanções do artigo 33, *caput* da Lei 11.343/06, porque no dia 10 de agosto de 2017, por volta das 19 horas, na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, nº 2725, Pirituba, nesta cidade e comarca de São Paulo, trazia consigo e guardava, para fins de comércio, 11 (onze) porções de maconha, com peso líquido de 64,7g (sessenta e quatro gramas e sete decigramas), 49 (quarenta e nove) porções de crack, com peso líquido de 15,3g (quinze gramas e três decigramas) e 66 (sessenta e seis) porções de cocaína, com peso líquido de 10,6g (dez gramas e seis decigramas), substâncias estas entorpecentes e que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi preso em flagrante, e a prisão foi convertida em preventiva (fls. 05, 86/88).

Regularmente notificado, o acusado apresentou resposta à acusação (fls. 122, 131).

A denúncia foi recebida (fls. 133, 134).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

29ª VARA CRIMINAL

AV.DR.ABRAHÃO RIBEIRO Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação. Ao final, o réu foi interrogado.

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação nos termos da denúncia.

A Defesa pugnou pela absolvição da ré e, subsidiariamente, pela aplicação de benefícios legais.

ESSES, EM SÍNTESE, OS FATOS.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 11/13), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), pelo laudo de constatação provisória (fls. 33/35), pelo laudo pericial químico-toxicológico (fls. 118/119), bem como pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

Sobre a autoria, merece destaque a prova oral produzida em juízo.

Interrogado, o acusado **EVERTON LUIS PEREIRA** confessou o delito.

A policial **DANIELLI CRISTINA DA SILVA GALAN** afirmou que estava com o seu colega de farda, quando ingressaram em uma comunidade e avistaram o réu. Ao perceber a aproximação policial, o acusado lançou para o alto um estojo de óculos. Em busca pessoal, no bolso do acusado, foram encontradas porções de maconha e dinheiro. No interior do estojo estavam porções de crack e cocaína.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

29ª VARA CRIMINAL

AV.DR.ABRAHÃO RIBEIRO Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

No mesmo sentido, as declarações do policial **GUSTAVO DANTAS PEREIRA**.

Esse é o teor da prova oral que aponta e indica a ré como autora do delito de tráfico.

Nesse passo, cai a laço notar, que a prova policial se reveste da credibilidade dos depoimentos em geral.

Como preleciona Fernando de Almeida Pedroso “Não se valoriza em demasia o depoimento policial, como se nele devesse estar contida toda a verdade. Também não se o desmerece, invalidando-o, partindo-se de um princípio – nem sempre verdadeiro – de que tal testemunho possa estar comprometido. Cumpre, destarte, sempre examiná-lo dentro do episódio em razão do qual se apresenta, em cotejo com as demais provas e em frente dos característicos de cada caso” (in Prova Penal (Doutrina e Jurisprudência), 2º ed. Editora RT, 2005).

Nesse sentido: APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO EQUIVOCADO. NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. REGIME FECHADO. INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. 1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas. Substâncias entorpecentes encontradas em poder do réu. 2. **Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

29ª VARA CRIMINAL

AV.DR.ABRAHÃO RIBEIRO Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10).] (TJSP; Apelação 0009403-10.2011.8.26.0292; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jacareí - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/08/2017; Data de Registro: 30/08/2017)

Desse modo, os depoimentos supra somados aos demais elementos coligidos nos autos indicam que o réu exercia a mercancia ilícita e que o entorpecente seria destinado a consumo de terceiros.

Nesse sentido: CAPITULAÇÃO – aplicação do redutor – correção da capitulação para art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. TRÁFICO – MATERIALIDADE – auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

29ª VARA CRIMINAL

AV.DR.ABRAHÃO RIBEIRO Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

– comprovação que o material apreendido é droga. TRÁFICO – AUTORIA – depoimento de policiais que indica a apreensão de drogas com a abordagem do réu – depoimento de usuário que confirma a apreensão de droga com o acusado, no exato momento em que pretendia adquirir dele uma porção de entorpecente. **TRÁFICO – destinação a terceiros – indícios tais como quantidade – incompatível com a figura de usuário – forma de acondicionamento da droga, próprias para a venda a varejo – abordagem do réu em local conhecido ponto de tráfico – depoimento de usuário de que pretendia comprar droga com o acusado – o fato de que o réu não teria condições de possuir a droga para seu consumo pessoal – de rigor a condenação.** PENA – base fixada no mínimo legal – manutenção ante a ausência de inconformismo ministerial – quantidade e natureza das drogas apreendidas que autorizam exasperação - alta reprovabilidade - reconhecida a atenuante da menoridade, contudo, sem reflexos na pena porque no mínimo legal – Súmula 231 do STJ – reconhecido o redutor na fração máxima. REGIME – réu que se encontrava em poder de considerável quantidade de droga – natureza dos entorpecentes que possui alto potencial lesivo – alta reprovabilidade e periculosidade - o regime deve ser o necessário para dissuadir o réu de retornar a delinquir (Beccaria) – regime fechado - necessidade - regime mais brando - impossibilidade – negado provimento para este fim – inviável a substituição da pena em face da alta reprovabilidade - artigo 44, III, do CP - negado provimento para este fim. (TJSP; Apelação 0023958-06.2016.8.26.0050; Relator (a): Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 18ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/06/2017; Data de Registro: 04/07/2017)

Ao lado de tais elementos de prova está a confissão do acusado.

Crime de tráfico configurado.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

29ª VARA CRIMINAL

AV.DR.ABRAHÃO RIBEIRO Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Passo à fixação da pena, consoante sistema trifásico (art. 68 do Código Penal) e o contido no art. 42 da Lei 11.343/06.

Na **primeira fase**, considerando que as circunstâncias do delito são desfavoráveis ao réu que estava na posse de diversidade de drogas e em quantidade elevada – 11 porções de maconha, 49 porções de crack e 66 porções de cocaína estas de alto poder destrutivo e de dependência. Assim, aplico a pena acima do mínimo legal em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias -multa.

Na **segunda fase**, presente a confissão; reduzo a pena ao patamar mínimo.

Na **terceira fase**, embora tecnicamente primário, a existência de ação penal em andamento pode servir de fundamento para impedir a aplicação da causa de diminuição prevista pelo artigo 33, §4º da Lei 11.343/06. Assim, deixo de reduzir a reprimenda imposta.

Nesse sentido, *mutatis mutandis*: [EResp 1.431.091-SP](#), Rel. Min. Felix Fischer, por maioria, julgado em 14/12/2016, DJe 1/2/2017, cujo tema está assim destacado: “Causa de diminuição de pena. Art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Dedicção à atividade criminosa. Utilização de inquéritos e/ou ações penais. Possibilidade”.

Torno, pois, definitivo o *quantum* da pena acima fixado. Dada a inexistência de elementos concretos sobre a situação financeira do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

29ª VARA CRIMINAL

AV.DR.ABRAHÃO RIBEIRO Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Fixo o regime inicial **fechado** para cumprimento de pena.

Ante o exposto, **JULGO PROCEDENTE** a pretensão punitiva estatal para **CONDENAR** o acusado **EVERTON LUIS PEREIRA**, já qualificado, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de **05 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento 500 (quinhentos) dias-multa**, por considerá-lo incurso nas sanções do **artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.**

Diante da condenação imposta ao réu, para assegurar a aplicação da lei penal, nego-lhe o recurso em liberdade. Servirá a presente como ofício de recomendação.

Autorizo a incineração da droga. **Oficie-se. Declaro o perdimento do dinheiro apreendido.**

Transitada em julgado, tome o cartório as seguintes providências: Remeta-se o boletim individual à Secretaria da Segurança Pública, ex vi do art. 809 do Código de Processo Penal; Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; Lance-se o nome do acusado no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, inc. II, do Código de Processo Penal, c/c art. 5º, LVII, da Constituição Federal; Extraia-se a guia de execução definitiva e encaminhe-se-a ao Juízo da Execução, conforme art. 105 da Lei de Execução Penal; Intime-se o acusado para pagamento das custas processuais, assinalando-se o prazo de 10 (dez) dias, ex vi do art. 686 do Código de Processo Penal, por analogia.

Publicada em audiência. Saem as partes intimadas.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
29ª VARA CRIMINAL
AV.DR.ABRAHÃO RIBEIRO Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

São Paulo, 14 de dezembro de 2017.

ROSEANE CRISTINA DE AGUIAR ALMEIDA

Juíza de Direito

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**